

METAS DA SEMANA 27 - AU

CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 27				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
183	Ambiental	SNUC	Pág. 3	
184	Eleitoral	Propaganda Eleitoral (PDF RPP)	Pág. 16	
185	Revisão	Revisão de Direito Constitucional: Organização Política do Estado	Pág. 17	
186	Administrativo	Lei 13.303/2016 – Estatuto das Estatais (material: Ler a Lei)	Pág. 18	
187	Internacional Privado	Sequestro Internacional de Crianças (material: Ler a Lei) ¹		
188	Ambiental	Licenciamento Ambiental	Pág. 30	
189	Legislação Institucional AGU	Revisão Ponto a Ponto (Pontos 1 a 5)		

¹ Após a leitura do material, faça, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto. Para facilitar: no QC, em Direitos Humanos, **5.14 Convenção de Haia sobre Aspectos Cíveis do Sequestro Internacional de Crianças**.

META 183

SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

PONTO DO EDITAL:

10. Áreas de preservação permanente e unidades de conservação.

ATUALIZADO ATÉ MAIO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei n. 9.985/2000](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO AMBIENTAL
ASSUNTO	10 SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - SNUC - LEI Nº 9.985 DE 2000 E DECRETO Nº 4.340 DE 2002
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

FONTE DE COBRANÇA PREDOMINANTE	STATUS
Legislação	✓
Jurisprudência	
Doutrina	

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Grupos de Unidades de Conservação:

- Há dois grupos de unidade de conservação: **unidade de proteção integral** e **unidade de uso sustentável**. É de extrema importância decorar as tabelas abaixo.

UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL	UNIDADE DE USO SUSTENTÁVEL
Preservação da natureza Uso IND ireto dos recursos naturais	Compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais

- A gestão da SNUC será feita pelos seguintes órgãos:

TIPO	ÓRGÃO	ATRIBUIÇÕES
ÓRGÃO CONSULTIVO E DELIBERATIVO	CONAMA	Acompanhar a implementação do Sistema
ÓRGÃO CENTRAL	MMA	Coordenar o Sistema
ÓRGÃOS EXECUTORES	Instituto Chico Mendes Ibama (em caráter supletivo) Órgãos estaduais e municipais, nas respectivas áreas de atuação	Implementar o SNUC Subsidiar as propostas de criação Administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação

b) Unidades de Proteção Integral:

UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL	ESTAÇÃO ECOLÓGICA	RESERVA BIOLÓGICA	PARQUE NACIONAL	MONUMENTO NATURAL	REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE
OBJETIVO	Preservação da natureza e realização de pesquisas científicas	Preservação integral da biota e demais atributos naturais, sem interferência humana direta ou modificações ambientais	Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica , possibilitando a realização de	Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica	Proteger ambientes naturais que asseguram condições para existência ou reprodução de espécies da flora e

UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL	ESTAÇÃO ECOLÓGICA	RESERVA BIOLÓGICA	PARQUE NACIONAL	MONUMENTO NATURAL	REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE
			pesquisas científicas, educação ambiental, recreação e turismo ecológico		fauna residente ou migratória
POSSE/ DOMÍNIO	Públicos Áreas particulares serão desapropriadas	Públicos Áreas particulares serão desapropriadas	Públicos Áreas particulares serão desapropriadas	Se compatível com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários: pode ser constituído por áreas particulares Se incompatível: desapropriadas	Se compatível com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários: pode ser constituído por áreas particulares Se incompatível: desapropriadas
VISITAÇÃO PÚBLICA	✗ Proibida, exceto com objetivo educacional, conforme Plano de Manejo ou regulamento específico	✗ Proibida, exceto com objetivo educacional, conforme regulamento específico	✓ Permitida, sujeita às normas do Plano de Manejo e regulamentos	✓ Permitida, sujeita às condições do Plano de Manejo e regulamentos	✓ Permitida, sujeita às normas do Plano de Manejo e regulamentos
PESQUISA CIENTÍFICA	Depende de autorização prévia do órgão responsável	Depende de autorização prévia do órgão responsável	Depende de autorização prévia do órgão responsável	Não especificado	Depende de autorização prévia do órgão responsável
OBS.	Alterações dos ecossistemas permitidas: ✓ restauração ✓ manejo de espécies ✓ coleta científica e pesquisas de maior impacto (máximo 3% da área ou 1.500 hectares)	Alterações permitidas: ✓ recuperação de ecossistemas e manejo para recuperar e preservar equilíbrio natural	Quando criado por Estado ou Município: Parque Estadual ou Parque Natural Municipal	Possibilidade de manutenção de propriedade particular se houver compatibilidade	Possibilidade de manutenção de propriedade particular se houver compatibilidade
CONSULTA	✗ Não Art. 22, § 4º	✗ Não Art. 22, § 4º	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim

UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL	ESTAÇÃO ECOLÓGICA	RESERVA BIOLÓGICA	PARQUE NACIONAL	MONUMENTO NATURAL	REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE
PÚBLICA NA CRIAÇÃO					
ZONA DE AMORTECIMENTO E CORREDOR ECOLÓGICO	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim

c) Unidades de Uso Sustentável:

UC DE USO SUSTENTÁVEL	ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)	ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO (ARIE)	FLORESTA NACIONAL	RESERVA EXTRATIV. (RE)	RESERVA DE FAUNA	RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS)	RESERVA PARTICULAR DE PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN)
OBJETIVO	Proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais	Manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, compatibilizando com os objetivos de conservação da natureza	Uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas	Proteger os meios de vida e a cultura das populações extrativistas tradicionais e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais	Estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos	Preservar a natureza e assegurar as condições para reprodução e melhoria dos modos de vida das populações tradicionais	Conservar a diversidade biológica
CARACT.	Área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais importantes	Área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional	Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas	Área utilizada por populações extrativistas tradicionais (extrativismo, agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte)	Área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias	Área natural que abriga populações tradicionais com sistemas sustentáveis de exploração desenvolvidos ao longo de gerações	Área privada gravada com perpetuidade Isso constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da inscrição no

UC DE USO SUSTENTÁVEL	ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)	ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO (ARIE)	FLORESTA NACIONAL	RESERVA EXTRATIV. (RE)	RESERVA DE FAUNA	RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS)	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN)
							Registro Público de Imóveis.
POSSE/ DOMÍNIO	Terras públicas ou privadas	Terras públicas ou privadas	Públicos Áreas particulares serão desapropriadas Admitida permanência de populações tradicionais existentes quando da criação.	Públicos Áreas particulares serão desapropriadas Uso concedido às populações extrativistas, por meio de contrato Art. 23	Públicos Áreas particulares serão desapropriadas	Domínio público Áreas particulares serão desapropriadas Admitida permanência de populações tradicionais existentes quando da criação, com uso regulado por meio de contrato Art. 23	Privada (gravada com perpetuidade)
VISITAÇÃO PÚBLICA	Áreas públicas: ✔ Permitida, conforme órgão gestor; Áreas privadas: conforme proprietário	Não especificado	✔ Permitida (condicionada às normas de manejo)	✔ Permitida (desde que compatível com interesses locais e conforme Plano de Manejo)	✔ Pode ser permitida (se compatível com o manejo)	✔ Permitida e incentivada, desde que compatível com os interesses locais e com o Plano de Manejo	✔ Permitida (com objetivos turísticos, recreativos e educacionais)
PESQUISA CIENTÍFICA	Áreas públicas: ✔ Permitida, conforme órgão gestor; Áreas privadas: conforme proprietário	Não especificado	✔ Permitida e incentivada (prévia autorização do órgão responsável)	✔ Permitida e incentivada (prévia autorização do órgão responsável)	✔ Permitida (voltada ao manejo sustentável de recursos faunísticos) Comercialização de produtos das pesquisas obedece legislação sobre fauna	✔ Permitida e incentivada (voltada à conservação, relação das populações com o meio e educação ambiental)	✔ Permitida
CONSELHO	Conselho presidido pelo órgão responsável (representantes de órgãos públicos, sociedade civil e população residente)	Não especificado	Conselho Consultivo presidido pelo órgão responsável (representantes de órgãos públicos, sociedade civil e, quando for o	Conselho Deliberativo presidido pelo órgão responsável (representantes de órgãos públicos, sociedade civil e	Não especificado	Conselho Deliberativo presidido pelo órgão responsável (representantes de órgãos públicos, sociedade civil e populações tradicionais)	Não especificado

UC DE USO SUSTENTÁVEL	ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)	ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO (ARIE)	FLORESTA NACIONAL	RESERVA EXTRATIV. (RE)	RESERVA DE FAUNA	RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS)	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN)
			caso, populações tradicionais)	populações tradicionais)			
OBS.	Podem ser estabelecidas normas e restrições para propriedades privadas (respeitados limites constitucionais)	Podem ser estabelecidas normas e restrições para propriedades privadas (respeitados limites constitucionais)	Quando criada por Estado ou Município: Floresta Estadual ou Floresta Municipal	❌ Proibidas exploração de recursos minerais e caça. Exploração comercial de madeira só admitida em bases sustentáveis, situações especiais e complementares. Plano de Manejo aprovado pelo Conselho Deliberativo	❌ Proibida caça amadorística ou profissional.	É admitida exploração de componentes dos ecossistemas e substituição de cobertura vegetal (sujeitas ao zoneamento e Plano de Manejo). Plano de Manejo define zonas de proteção integral, uso sustentável, amortecimento e corredores ecológicos	Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.
CONSULTA PÚBLICA NA CRIAÇÃO	✅ Sim	✅ Sim	✅ Sim	✅ Sim	✅ Sim	✅ Sim	✅ Sim
ZONA DE AMORTECIMENTO E CORREDOR ECOLÓGICO	❌ Não Art. 25	✅ Sim	✅ Sim	✅ Sim	✅ Sim	✅ Sim	❌ Não Art. 25

d) Conceitos legais importantes:

CATEGORIA	CONCEITO
ZONA DE AMORTECIMENTO Art. 2º, XVIII	É o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas para minimizar os impactos negativos sobre a unidade.
CORREDORES ECOLÓGICOS Art. 2º, XIX	Porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação , que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota , facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.

CATEGORIA	CONCEITO
MOSAICO Art. 26	Conjunto de unidades de conservação de categorias iguais ou diferentes, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas. A gestão do mosaico deve ser feita de forma integrada e participativa, considerando os distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.
PLANO DE MANEJO Art. 2º, XVII	Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.

e) Plano de Manejo:

- Todas as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.
- Será assegurada ampla participação da população residente na elaboração, atualização e implementação do plano de manejo das seguintes unidades de conservação:
 1. Reservas Extrativistas (RESEX)
 2. Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
 3. Áreas de Proteção Ambiental (APA)
 4. Florestas Nacionais, **quando couber** (FN)
 5. Áreas de Relevante Interesse Ecológico, **quando couber** (ARIE).
- Decore como RERDS + APAFARIE (Sonoricamente, seria como NERDS com R no início + APAFARIE).

Sigla	Mnemônico: RERDS + APAFARIE	
R	RE (Reserva Extrativista)	RE
R	RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável)	RDS

Sigla	Mnemônico: RERDS + APAFARIE	
APA	APA (Área de Proteção Ambiental)	APAFARIE
FA	Floresta Nacional	APAFARIE
RIE	Área de Relevante Interesse Ecológico	APAFARIE

f) Consulta Pública:

- A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de: **(1) estudos técnicos** e de **(2) consulta pública** que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade.
- Na criação de **estação ecológica (EE)** ou **reserva biológica (RB)** **NÃO É** obrigatória a consulta pública. **Pense da seguinte forma para decorar:** São as duas formas de UC de proteção integral com maior proteção ainda. Então, não precisa de aconselhamento público.
- A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta.
- Em sentido contrário, se a alteração dos limites do espaço especialmente protegido for para desafetar ou reduzir, é necessária lei específica:

Art. 22.

§ 6º A **ampliação** dos limites de uma unidade de conservação, **sem modificação dos seus limites originais**, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.

§ 7º A **desafetação ou redução** dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante **lei específica**.

- De todo modo, a Constituição Federal prevê que a alteração, de forma indistinta, demanda lei. Se a questão abordar a literalidade da Constituição Federal, o aluno deve marcar como correta a assertiva.

- ✓ A alteração de espaço especialmente protegido deve ser feita por meio de lei.
- ✗ A alteração, **sem redução dos limites**, de espaço especialmente protegido deve ser feita **necessariamente** por meio de lei.

- Ainda que Medida Provisória tenha força de lei, um espaço especialmente protegido não pode ser reduzido nem alterado (com redução) por meio de Medida Provisória. Precedente: ADI 4717/DF.

g) Zona de Amortecimento:

- As unidades de conservação devem possuir zonas de amortecimento, com exceção das **áreas de proteção ambiental (APA)** e das **reservas particulares do patrimônio natural (RPPN)**.

• Risco de Pegadinha:

ASPECTO	PLANO DE MANEJO	ZONA DE AMORTECIMENTO (ZA)
Conceito	Abrange a área da UC, sua ZA e os corredores ecológicos	Entorno de uma unidade de conservação
Obrigatoriedade	✓ TODAS as UC	✗ NEM TODAS as UC
Exceções	✗ Nenhuma exceção	✓ APA e RPPN

- Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas podem ser definidas **no ato de criação da unidade ou posteriormente.**

- **Art. 49.** A área de uma unidade de conservação do **Grupo de Proteção Integral** é considerada **ZONA RURAL**, para os efeitos legais.

Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo (**proteção integral**), **uma vez definida formalmente, NÃO PODE SER TRANSFORMADA EM ZONA URBANA.**

h) Compensação Ambiental x ADI 3378:

- Quando o empreendimento afetar **unidade de conservação específica** ou **sua zona de amortecimento**, o licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental só pode ser concedido mediante:

1. Autorização do órgão responsável por sua administração;
2. Apoio pelo empreendedor da unidade afetada pela compensação ambiental, ainda que não seja unidade de proteção integral.

- **O que é compensação ambiental?** É a obrigação de o empreendedor que licencia atividade de significativo impacto ambiental apoiar a manutenção da unidade de conservação. Veja:

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.

§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade ~~não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento~~, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. (Vide ADIN nº 3.378-6, de 2008)

§3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a

unidade afetada, **mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral**, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo. **(Vide pela Lei nº 15.190, de 2025)**

- O STF declarou inconstitucional a expressão riscada acima. Isso porque o montante a ser pago a título de compensação ambiental deve ser fixado de forma proporcional ao impacto do empreendimento.
- A compensação ambiental densifica o **princípio do usuário-pagador**. O STF diz que “uma das vertentes do princípio usuário-pagador é a que impõe ao empreendedor o dever de também responder pelas medidas de prevenção de impactos ambientais que possam decorrer, significativamente, da implementação de sua empírica empreitada econômica.”.

i) Introdução de espécies não autóctones (art. 31):

REGRA GERAL	EXCEÇÕES TOTAIS	EXCEÇÕES PARCIAIS
✗ Proibida em todas as UC	✓ APA ✓ Floresta Nacional ✓ RE ✓ RDS	✓ Animais/plantas necessários à administração/atividades (em qualquer UC, conforme regulamento + Plano de Manejo) ✓ Áreas particulares em Refúgio Vida Silvestre/Monumento Natural: Animais domésticos + plantas compatíveis (conforme Plano de Manejo)

j) Reserva da Biosfera:

- É um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações.

- A reserva da biosfera pode ser constituída por áreas de **domínio público ou privado**.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- A criação de unidade de conservação de domínio público não se sujeita à caducidade do decreto expropriatório, sendo o interesse ambiental permanente enquanto existir a unidade. Isso porque a Lei do SNUC (Lei 9.985/2000) prevalece sobre as normas gerais de desapropriação, e o interesse expropriatório ambiental é distinto das declarações comuns de utilidade pública. O decurso do prazo pode gerar indenização por desapropriação indireta, mas não reverte as restrições ambientais ou o domínio público. STJ, 2ª Turma, REsp 2.006.687-SE, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 13/05/2025 (Info 850).
- A proprietária de uma pousada que existia no momento da criação do Parque Nacional deve ser indenizada porque isso representou uma desapropriação. Precedente: STJ. 1ª Turma. REsp 1.340.335-CE, julgado em 18/4/2023 (Info 772).
- É inconstitucional a redução ou supressão de espaços especialmente protegidos por meio de medida provisória. Isso porque o art. 225, § 1º, III, da CF exige lei em sentido formal. Sendo assim, a redução ou supressão de unidade de conservação, que é um espaço especialmente protegido, deve ser feita por meio de lei. Precedente: ADI 4717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5/4/2018 (Info 896 do STJ).
- O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que a delimitação dos espaços territoriais protegidos pode ser feita por decreto ou por lei. Contudo, lei é **imprescindível** quando se trate de alteração, supressão ou redução da proteção desses espaços. Em outras palavras, se houver transformação de uma unidade de proteção integral em uma unidade de uso sustentável, é indispensável lei em sentido formal. Precedente: RE 417.408.

- O MPF possui legitimidade para propor, na Justiça Federal, ação civil pública que vise à proteção de zona de amortecimento de parque nacional, ainda que a referida área não seja de domínio da União. Precedente: AgRg no REsp 1373302-CE, julgado em 11/6/2013 (Info 526 do STJ).
- A consulta pública **não** tem natureza de um plebiscito. Logo, manifestações contrárias à alteração, ou até mesmo uma votação, não têm força de inviabilizar o empreendimento, pois a finalidade da consulta pública é apenas subsidiar a decisão do gestor. Isso significa que a decisão final para a alteração de uma unidade de conservação é do chefe do Poder Executivo. Precedente: MS 25.347 do STF.
- O processo de criação e ampliação das unidades de conservação deve ser precedido da regulamentação da lei, de estudos técnicos e de consulta pública. O parecer emitido pelo Conselho Consultivo do Parque não substitui a consulta exigida na lei. Precedente: STF. Plenário. MS 24184, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2003.

META 184

PROPAGANDA ELEITORAL

PONTO DO EDITAL:

1. Propaganda eleitoral (conforme o Código Eleitoral e a Lei nº 9.504/1997 e suas alterações).
2. Propaganda na imprensa escrita, no rádio, na televisão, na Internet e por outros meios. (...)
4. Propaganda eleitoral extemporânea e propaganda irregular.

ATUALIZADO ATÉ MAIO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tópico **PROPAGANDA ELEITORAL** pelo **PDF RPP** do curso.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ELEITORAL
ASSUNTOS	9 PROPAGANDA POLÍTICA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

META 185

REVISÃO: DIREITO CONSTITUCIONAL

PASSO A PASSO

- O seguinte assunto já foi visto:

SEMANA 10	Organização Política do Estado.
------------------	---------------------------------

Como revisar?

- A revisão focará no tema destacado acima.
- Resolva, pelo menos, **40 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- **A ideia aqui é um estudo reverso.** Você deve mapear os erros, para revisar, posteriormente, aquilo que mais errar.
- Você deve fazer a revisão pelo(a) pdf./jurisprudência/lei.
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 186

ESTATUTO DAS ESTATAIS

PONTO DO EDITAL:

12. (...) Empresas públicas e sociedades de economia mista. Lei nº 13.303, de 2016.

ATUALIZADO ATÉ MAIO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **ESTATUTO DAS ESTATAIS** pelo **PDF Ler a Lei** do curso.
- Ler a [Lei n. 13.303/2016](#) – principalmente, os seguintes dispositivos: art. 1º, 8º, 9º, 17, 18, 28, 29, 30, 31, e 68.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO EMPRESARIAL
ASSUNTOS	3.8 EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

FONTE DE COBRANÇA PREDOMINANTE	STATUS
Legislação	✓
Jurisprudência	✓
Doutrina	

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Atuação empresarial do Estado:

O sentido e alcance da atuação empresarial do Estado referem-se ao papel desempenhado pelo governo em **atividades econômicas e empresariais** dentro de uma sociedade. Isso envolve a **participação direta** ou **indireta** do Estado na gestão, propriedade ou regulação de empresas e setores econômicos.

Mas é possível então a intervenção direta do Estado na economia?

SIM. A **vedado a exploração de atividade econômica** foi dada pelo Constituinte como a regra, porém, ela pode ocorrer nos casos expresso na CF, quais sejam:

- **absorção**, quando o regime for o de **monopólio**, dentro das previsões constitucionais (art. 177, CF); ou
- por **participação**, na ocasião de **regime de concorrência**, quando legalmente autorizado nos casos de **imperativo para segurança nacional** e **relevante interesse coletivo**.

b) O papel das empresas estatais no mundo contemporâneo:

- Empresas Públicas:

- **Fornecimento de Serviços Públicos Essenciais**: as empresas públicas muitas vezes são encarregadas de fornecer serviços públicos essenciais, como **eletricidade, água, saneamento, transporte público e telecomunicações**. Elas têm a responsabilidade de garantir que esses serviços estejam amplamente disponíveis e acessíveis.
- **Promoção de Políticas Públicas**: as empresas públicas podem ser utilizadas pelo governo como instrumento para **promover políticas públicas específicas**, como o desenvolvimento regional, a redução da desigualdade e a preservação ambiental.
- **Segurança Nacional**: em alguns casos, empresas públicas desempenham um papel crucial na segurança nacional, especialmente em setores de defesa, energia e infraestrutura crítica, garantindo a soberania e a independência do país.
- **Participação nos lucros para o Estado**: as empresas públicas podem **gerar receita para o governo** por meio de seus **lucros**, que são revertidos para o financiamento de programas sociais, investimentos em infraestrutura e redução do déficit público.

- **Regulação e Fiscalização:** além de operar empresas, o Estado também pode ter um papel regulatório em setores em que atua, garantindo que as empresas públicas ou privadas operem em conformidade com padrões e regulamentos estabelecidos.

- Sociedades de Economia Mista:

- **Parceria Público-Privada:** As sociedades de economia mista são caracterizadas pela participação tanto do Estado quanto do setor privado. Elas são frequentemente utilizadas em projetos de infraestrutura, como rodovias, aeroportos e ferrovias, permitindo que o governo e o setor privado compartilhem riscos e recursos.
- **Eficiência e Inovação:** A participação do setor privado em sociedades de economia mista pode trazer eficiência e inovação, uma vez que empresas privadas têm experiência em gestão empresarial e podem introduzir práticas de mercado competitivas.
- **Acesso a Recursos Financeiros:** Sociedades de economia mista têm acesso a recursos financeiros do setor privado, o que pode ser benéfico para financiar grandes projetos de infraestrutura e desenvolvimento.
- **Governança Corporativa:** Elas geralmente são submetidas a normas de governança corporativa e transparência, o que pode ajudar a evitar problemas de corrupção e má gestão associados a empresas públicas tradicionais.

c) Sociedade de propósito específico:

A sociedade de propósito específico não é um novo tipo societário, mas apenas uma sociedade empresária – geralmente uma S/A – que terá objeto social único e exclusivo.

Será constituída para desenvolver determinado projeto, sendo um mero instrumento de sua controladora para o atingimento de tal finalidade.

Em alguns casos, a constituição de SPE é obrigatória, como, por exemplo, as Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Como caiu em prova:

CESPE/CEBRASPE, PGE-PR, 2025 (Adaptada): A sociedade de propósito específico constituída nas parcerias público-privadas, com participação de investidores privados e do poder público, possui natureza jurídica de sociedade de economia mista.

Errado.

d) Empresa pública:

Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de

- personalidade jurídica de **direito privado**,
- com criação **autorizada por lei**
- com **patrimônio próprio**,
- cujo capital social é **integralmente** detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.

Além dessas características, pode dizer que a Empresa Estatal pode ser constituída sob:

- Qualquer forma societária; e
- Pode explorar **atividades econômicas** ou prestar **serviços públicos**.

DEVO LEMBRAR! A doutrina entende que a extinção também se dá por autorização legal.

Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de

- **outras pessoas jurídicas de direito público INTERNO**,
- bem como de entidades da **Administração Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**.

Então pode a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da Administração Indireta como autarquias, fundações públicas e estatais?

Poder até pode, mas com uma condição: que **a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município.**

e) Sociedade de economia mista:

Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de

- personalidade jurídica de **direito privado**,
- com criação **autorizada por lei**,
- sob a forma de **sociedade anônima**,
- cujas ações com direito a voto pertençam em sua **maioria** à **União**, aos **Estados**, ao **Distrito Federal**, aos **Municípios** ou a entidade da administração indireta.

f) Diferenças entre EP e SEM:

As diferenças entre as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista são unicamente formais. Não há distinção quanto ao objeto, quanto as possíveis áreas de atuação.

Observações importantes:

- Todas as EP e SEM são **pessoas jurídicas de direito privado**, integrantes da Administração Pública Indireta;
- As EP e SEM, conforme o seu objeto, dividem-se em:

- a) Exploradoras de atividades econômicas; e
- b) Prestadoras de serviços públicos.

- As “**exploradoras de atividades econômicas**” enquadram-se no **art. 173 da CF**, sendo a sua atividade regida predominantemente pelo **direito privado**;
- As “**prestadoras de serviços públicos**” enquadram-se no **art. 175 da CF**, sendo a sua atividade regida predominantemente pelo **direito público**;
- Os controles administrativos a que elas estão sujeitas (que decorrem de regras de direito público) são os mesmos, em qualquer caso.

g) Controle:

Não há hierarquia entre a entidade e a pessoa política que a criou.

A relação entre uma EP ou SEM e a administração direta da pessoa política instituidora é de **vinculação administrativa** (e não de subordinação).

h) Compliance:

Compliance guarda relação com a conduta da empresa e sua adequação às normas dos órgãos de regulamentação. Em suma, significa estar em conformidade com as leis e regulamentos. Esse instituto abrange todas as políticas, regras, controles internos e externos aos quais a organização precisa se adequar. Adequando-se ao *compliance*, suas atividades estarão em plena conformidade com as regras e legislações aplicadas aos seus processos.

i) Empresa pública pode emitir debêntures e partes beneficiárias?

Art. 11. A empresa pública NÃO PODERÁ:

- I - lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações;
- II - emitir partes beneficiárias.

Por que desse artigo 11?

Isso porque a característica precípua da empresa pública é ter o capital INTEGRALMENTE público! Não há a possibilidade de participação de particulares. Assim, se podem ser conversíveis em ações não podem ser aplicadas às empresas públicas.

j) Responsabilização do acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista:

Art. 15. O ACIONISTA CONTROLADOR da empresa pública e da sociedade de economia mista

- **responderá pelos atos praticados com ABUSO DE PODER, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.**

§ 1º A ação de reparação poderá ser proposta

- pela **sociedade**, nos termos do art. 246 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
- pelo **terceiro prejudicado** ou

- pelos **demais sócios**, independentemente de autorização da assembleia-geral de acionistas.

Lei 6.404/76, Art. 246. A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar à companhia por atos praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e 117.

§ 1º A ação para haver reparação cabe:

- a) a acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social;
- b) a qualquer acionista, desde que preste caução pelas custas e honorários de advogado devidos no caso de vir a ação ser julgada improcedente.

§ 2º A sociedade controladora, se condenada, além de reparar o dano e arcar com as custas, pagará honorários de advogado de 20% (vinte por cento) e prêmio de 5% (cinco por cento) ao autor da ação, calculados sobre o valor da indenização.

IMPORTANTE! Prazo prescricional para a responsabilização por prática de ato abusivo:

§ 2º Prescreve em **6 (SEIS) ANOS**, **contados da data da prática do ato abusivo**, a ação a que se refere o § 1º.

PRAZO:	6 anos;
TERMO INICIAL:	Data da prática do ato abusivo;
QUEM PODE AJUIZAR A AÇÃO:	- A própria sociedade; - Terceiro prejudicado; - Demais sócios.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• *Buscador Dizer o Direito:*

Empresas estatais que prestam serviço público, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária, estão submetidas ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) se enquadra nessa hipótese, pois presta serviço público essencial, em regime não concorrencial, sem finalidade lucrativa, com capital social integralmente subscrito pelo Estado e dependência de dotações orçamentárias.

STF. Plenário. ADPF 1.193/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2025 (Info 1202).

• **Buscador Dizer o Direito:**

O regime de precatórios (art. 100, da CF) é aplicável às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro.

Decisões judiciais que determinam bloqueio e penhora de valores em contas de sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime não concorrencial violam o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF), os princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, especialmente o da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), e os princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º, da CF).

Caso concreto: STF decidiu que é inconstitucional o conjunto de decisões que determina o bloqueio e a penhora de valores das contas da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco (Cehab/PE), dentre outras medidas executivas típicas de direito privado, para o pagamento de débitos oriundos de títulos executivos judiciais.

STF. Plenário. ADPF 1.278 MC-Ref/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 02/12/2025 (Info 1201).

• **Buscador Dizer o Direito:**

Lei nº 11.101/2005: Art. 2º Esta Lei não se aplica a: I – empresa pública e sociedade de economia mista;

Tese fixada: É constitucional o art. 2º, I, da Lei nº 11.101/2005 quanto à inaplicabilidade do regime falimentar às empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que desempenhem atividades em regime de concorrência com a iniciativa privada, em

razão do eminente interesse público/coletivo na sua criação e da necessidade de observância do princípio do paralelismo das formas.

STF. Plenário. RE 1.249.945/MG, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 20/10/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.101) (Info 1195).

• **Buscador Dizer o Direito:**

A Itaipu Binacional é uma empresa supranacional criada pelo tratado internacional firmado entre Brasil e Paraguai em 1973, com a finalidade de construir e operar a Usina Hidrelétrica de Itaipu. A Itaipu não é considerada uma empresa pública nem uma sociedade de economia mista, mas sim um organismo internacional.

No caso concreto, um cidadão brasileiro ingressou com ação popular contra a nomeação de Carlos como conselheiro da Itaipu, alegando que ele não atendia aos requisitos da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016).

O pedido foi julgado improcedente.

A Itaipu Binacional, por não ser uma empresa pública ou sociedade de economia mista, não está submetida à Lei das Estatais. A Constituição Federal reconhece a existência de empresas supranacionais e estabelece que o controle externo sobre elas deve ocorrer nos termos do tratado constitutivo. Dessa forma, a nomeação de Carlos para o conselho da Itaipu não poderia ser questionada com base na Lei das Estatais.

STJ. 2ª Turma. RO 275-PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 4/2/2025 (Info 839).

• É constitucional — por não violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proibição ao retrocesso social — a revogação de dispositivo de Constituição estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para a alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais.

STF. Plenário. ADI 6291/RS e ADI 6325/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 28/10/2024 (Info 1156).

- São constitucionais as normas dos incisos I e II do § 2º do art. 17 da Lei 13.303/2016, que impõem vedações à indicação de membros para o Conselho de Administração e para a diretoria de empresas estatais (CF, art. 173, § 1º).

STF. Plenário. ADI 7.331/DF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. André Mendonça, julgado em 09/05/2024 (Info 1136).

- Sociedades de economia mista, como o Metrô-DF, desde que prestem serviço público essencial em regime de exclusividade (monopólio natural) e sem intuito lucrativo, submetem-se ao regime constitucional de precatórios para o adimplemento de seus débitos.

STF. Plenário. ADPF 524/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/8/2023 (Info 1104).

- **Buscador Dizer o Direito:**

É desnecessária a autorização legislativa expressa para a criação de subsidiárias quando houver autorização legislativa da criação de empresa pública ou sociedade de economia mista e nesta constar permissão genérica da possibilidade de criação de subsidiárias. Assim, não se exige lei específica para autorizar a criação de subsidiária.

Com base no paralelismo das formas, como não é exigida lei específica para criar a subsidiária, também não é necessária lei específica para alienar o seu controle acionário.

Em palavras mais simples: como não se exige lei específica para criar, também não se exige lei específica para “vender”.

STF. Plenário. ADPF 794/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/5/2021 (Info 1018).

- **Buscador Dizer o Direito:**

O art. 37, XIX, da CF/88 afirma que é necessária a edição de uma lei específica para se autorizar a instituição de uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Para que ocorra a desestatização da empresa estatal também necessária lei específica ou basta uma autorização genérica prevista em lei que veicule programa de desestatização?

A Lei nº 9.491/97 tratou sobre o Programa Nacional de Desestatização e autorizou a desestatização de empresas estatais. Essa lei genérica é suficiente?

Em regra, sim. É desnecessária, em regra, lei específica para inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização. Não se aplica o princípio do paralelismo das formas.

Exceção: em alguns casos a lei que autorizou a criação da empresa estatal afirmou expressamente que seria necessária lei específica para sua extinção ou privatização.

Nesses casos, obviamente, não é suficiente uma lei genérica (não basta a Lei nº 9.491/97), sendo necessária lei específica.

STF. Plenário. ADI 6241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/2/2021 (Info 1004).

• **Buscador Dizer o Direito:**

Caso concreto: a Petrobrás elaborou um plano de desinvestimento por meio do qual ela decidiu vender 8 refinarias. Para isso, a Petrobrás criou subsidiárias que passaram a ser as proprietárias dessas refinarias e, em seguida, o controle acionário dessas subsidiárias será alienado, sem licitação e sem prévia autorização legislativa. Desse modo, na prática, é como se a Petrobrás estivesse alienando as refinarias.

O STF afirmou que essa prática é legítima.

A específica autorização legislativa somente é obrigatória na hipótese de alienação do controle acionário de sociedade de economia mista (empresa-mãe). Não há necessidade dessa prévia e específica anuência para a criação e posterior alienação de ativos da empresa subsidiária, dentro de um elaborado plano de gestão de desinvestimento, voltado para garantir maiores investimentos e, conseqüentemente, maior eficiência e eficácia da empresa-mãe.

Isso porque a inexistência de expressa proibição ou limitação de alienação societária em relação à autorização legislativa genérica para a criação de subsidiárias corresponde à concessão, pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo, de um importante instrumento de gestão empresarial, para garantir a eficiência e a eficácia da sociedade de economia mista no cumprimento de suas finalidades societárias. Portanto, na criação ou extinção de subsidiárias, o preceito maior de gestão empresarial que deve ser seguido é garantir a melhor atuação, eficiência e eficácia da empresa-mãe. STF.

Plenário. Rcl 42576 MC/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/9 e 1º/10/2020 (Info 993).

META 188

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PONTO DO EDITAL:

4. Poder de polícia e Direito Ambiental. Licenciamento ambiental. (...)

ATUALIZADO ATÉ MAIO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **LICENCIAMENTO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei Federal n. 15.190/2025](#) (LGIA).
- Ler os artigos 14 a 17 da [Lei Complementar n. 140/2011](#).
- Ler a Resolução CONAMA n. [237/97](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO AMBIENTAL
ASSUNTO	8.4 LICENCIAMENTO E LICENÇA AMBIENTAL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

FONTE DE COBRANÇA PREDOMINANTE	STATUS
Legislação	✓
Jurisprudência	
Doutrina	

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Licenciamento Ambiental:*

- **Conceito de licenciamento ambiental:**

Lei n. 15.190/2025:

I - LICENCIAMENTO AMBIENTAL: processo administrativo destinado a licenciar atividade ou empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação do meio ambiente;

Art. 2º Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:

I- LICENCIAMENTO AMBIENTAL: o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;

- **Natureza Jurídica do Licenciamento Ambiental:** é processo administrativo, segundo a nova Lei de Licenciamento Ambiental. Diferença para o tratamento anterior que chamava de procedimento. Na prática, não muda nada, mas tenha cuidado com a literalidade da Lei n.15.190/2025.

- Após a conclusão de todas as etapas do licenciamento ambiental (processo administrativo), a Administração Pública expedirá a **licença ambiental**, que é um ato administrativo. Veja o seu conceito:

XXV - LICENÇA AMBIENTAL: ato administrativo por meio do qual a autoridade licenciadora, consideradas as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso, atesta a viabilidade da instalação, da ampliação e da operação de atividade ou de empreendimento sujeito a licenciamento ambiental e estabelece as condicionantes ambientais cabíveis;

- **Natureza Jurídica da Licença Ambiental:** é ato administrativo. Quanto a isso, não há qualquer discussão. Todavia, é **ato administrativo vinculado ou discricionário?**

Em regra, a licença é ato vinculado no Direito Administrativo. Contudo, no Direito Ambiental, é ato com natureza *sui generis*, porque, atendidos os requisitos, a licença deve ser concedida. Ocorre que a licença ambiental é ato administrativo não-definitivo, de modo que a permanência da licença fica condicionada ao estado da técnica e à superveniência de condições ambientais ou legais.

- O artigo 16 da LLA diz que o órgão ambiental poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação da licença ambiental, assim como suspendê-la ou cancelá-la, quando ocorrer:

Art. 16. A autoridade licenciadora pode, mediante decisão motivada, **SUSPENDER OU CANCELAR** a licença ambiental expedida, mantida a exigibilidade das condicionantes ambientais ainda necessárias após a suspensão ou o cancelamento, quando ocorrer:

I - omissão relevante ou falsa descrição de informações determinantes para a emissão da licença;

II - superveniência de graves riscos ambientais ou de saúde pública; ou

III - acidentes que gerem, de forma efetiva ou potencial, dano ambiental significativo.

§ 1º As condicionantes ambientais e as medidas de controle podem ser **MODIFICADAS** pela autoridade licenciadora, a pedido do empreendedor ou de ofício, mediante decisão motivada:

I - quando ocorrerem impactos negativos imprevistos;

II - quando extinta a possibilidade de que ocorram impactos negativos previstos;

III - quando ocorrerem modificações na atividade ou no empreendimento que impliquem majoração de impactos;

IV - quando ocorrerem modificações na atividade ou no empreendimento que impliquem redução de impactos;

V - quando caracterizada a não efetividade técnica;

VI - na renovação da LO, da LI/LO ou da LAU, em razão de alterações na legislação ambiental, garantidos o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

§ 2º Alterada a condicionante ou negado o pedido de alteração, é cabível recurso no prazo de 30 (trinta) dias, a ser respondido no mesmo prazo.

§ 3º Realizado o pedido de alteração ou apresentado o recurso previsto no § 2º deste artigo, poderá a autoridade licenciadora, em decisão motivada, sobrestar a condicionante ambiental até a decisão final.

§ 4º O disposto no caput deste artigo deve observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, sem prejuízo da possibilidade de suspensão ou de cancelamento de licença ambiental como sanção restritiva de direito, conforme previsto no § 9º do art. 14 desta Lei, respeitada a devida gradação das penalidades.

§ 5º Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do caput deste artigo, a autoridade licenciadora poderá suspender a licença de forma cautelar, sem prévia manifestação do empreendedor, quando a urgência da medida se apresentar necessária.

• Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por **um único ente federativo**. Isso quer dizer que **não existe duplo licenciamento ou múltiplo licenciamento**. Veja o que diz a LC n. 140/2011:

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.

§ 1º Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.

§ 2º A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador.

§ 3º Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo.

• Em regra, o órgão que licenciou ou autorizou um empreendimento ou atividade é que deve lavrar o auto de infração ambiental para apurar a infração ambiental. Veja o que diz a LC n. 140/2011:

Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e

instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

- Isso não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização ambiental. Todavia, o auto de infração ambiental que deve prevalecer é aquele lavrado pelo órgão que licenciou ou autorizou o empreendimento ou a atividade. Veja o que diz a LC n. 140/2011:

Art. 17. (...)

§ 3º O disposto no *caput* deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o *caput*.

b) Outros conceitos da LGLA:

- Alguns conceitos que podem ser usados pela banca para confundir:

MEDIDA	DEFINIÇÃO	MOMENTO	OBJETIVO
PREVENTIVA (Art. 3º, XXXVII)	antes de uma ação ou evento que possa causar impacto ambiental negativo, buscando evitar que ele ocorra	ANTES do impacto	EVITAR que o impacto aconteça
MITIGADORA (Art. 3º, XXXVIII)	com o objetivo de amenizar os efeitos esperados de uma ação ou evento que possa causar impacto ambiental negativo	DURANTE/APÓS o impacto (que não pôde ser evitado)	REDUZIR/AMENIZAR a magnitude do impacto
COMPENSATÓRIA (Art. 3º, XXXIX)	aplicada ao impacto concretizado mesmo após aplicação das medidas preventivas e mitigadoras, que objetiva substituir um bem perdido por outro equivalente	DEPOIS (quando prevenção e mitigação não foram suficientes)	COMPENSAR o dano residual, substituindo o bem perdido

ÁREA	CONCEITO	IMPACTO/ INTERVENÇÃO
ADA - Área Diretamente Afetada	Área de intervenção direta da atividade ou do empreendimento, necessária para a sua construção, instalação, operação e, quando couber, ampliação e desativação	Intervenção direta
AE - Área de Estudo	Área em que se presume a ocorrência de impacto ambiental para determinada tipologia de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação do meio ambiente	Presunção de impacto ambiental
AID - Área de Influência Direta	Área afetada pelos alcances geográficos dos impactos ambientais diretos causados pela atividade ou pelo empreendimento sujeito a licenciamento ambiental, conforme delimitação apontada no estudo ambiental e aprovada pela autoridade licenciadora	Impactos ambientais diretos
AII - Área de Influência Indireta	Área afetada pelos alcances geográficos dos impactos ambientais indiretos causados pela atividade ou pelo empreendimento sujeito a licenciamento ambiental, conforme delimitação apontada no estudo ambiental e aprovada pela autoridade licenciadora	Impactos ambientais indiretos

c) Estudo de Impacto ambiental – EIA:

- **Conceito:** O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) é a modalidade de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) que deve ser utilizada para subsidiar o procedimento de licenciamento ambiental de atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente.

Art. 3º, XVIII - ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): estudo ambiental de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais, **efetiva** ou **potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente**, realizado **previamente à análise de sua viabilidade ambiental**;

Risco de pegadinha:

As bancas costumam dizer ser obrigatório, de forma genérica, o EIA. Contudo, o EIA só é obrigatório em casos de significativa degradação ambiental.

- Nem sempre é exigido EIA/RIMA:

Art. 18. (...)

§ 4º Não será exigido EIA/Rima quando a **autoridade licenciadora** considerar que a atividade ou o empreendimento NÃO é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.

- Ainda que a atividade não esteja sujeita a EIA, a autoridade licenciadora pode, motivadamente, estender a exigência de estudos e medidas de gerenciamento de risco:

Art. 31. Observadas as regras estabelecidas na forma do art. 18 desta Lei, a autoridade licenciadora deve definir o conteúdo mínimo dos estudos ambientais e dos documentos requeridos no âmbito do licenciamento ambiental de atividade ou de empreendimento não sujeito a EIA.

Parágrafo único. A autoridade licenciadora pode, motivadamente, estender a exigência de estudos e de medidas de gerenciamento de risco à atividade ou ao empreendimento não sujeito a EIA, quando estipulado nos termos do § 1º do art. 18 desta Lei.

- O EIA ou demais estudo ambientais são requisitos necessários para emissão da licença prévia (LP) e da licença ambiental especial (LAE):

§ 1º São requisitos para a emissão da **LICENÇA AMBIENTAL**:

I - EIA ou demais estudos ambientais, conforme TR definido pela autoridade licenciadora, **PARA A LP E A LAE;**

d) Termo de Referência (TR):

Art. 3º.

XXIV - Termo de Referência (TR): documento emitido pela autoridade licenciadora, que estabelece o **escopo dos estudos** a serem apresentados pelo empreendedor no licenciamento ambiental para **avaliação dos impactos** e, quando couber, dos riscos ambientais decorrentes da atividade ou do empreendimento;

• **Mas o que é mesmo esse TR?**

É um documento técnico que o órgão ambiental emite definindo o conteúdo mínimo, diretrizes e estudos necessários (EIA/RIMA, PCA, RCA, EVA) para o licenciamento. Um TR bem confeccionado evita atrasos no processo de licenciamento, porque já prevê com antecedência o que será necessário, dispensando estudos complementares.

Art. 20. O licenciamento ambiental simplificado pela modalidade bifásica consiste na aglutinação de duas licenças em uma única e pode ser aplicado nos casos em que as características da atividade ou do empreendimento sejam compatíveis com esse procedimento, conforme avaliação motivada da autoridade licenciadora.

§1º A autoridade licenciadora deve definir na emissão do TR as licenças que podem ser aglutinadas, seja a LP com a LI (LP/LI), seja a LI com a LO (LI/LO).

d) Tipos de licença da LGLA:

LICENÇA	SIGLA	DEFINIÇÃO	FASE	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
PRÉVIA	LP	Atesta, na fase de planejamento, a viabilidade ambiental quanto à concepção e localização	Planejamento	• Primeira fase do licenciamento • Analisa viabilidade ambiental • Estabelece requisitos e condicionantes • Validade: 3 a 6 anos
INSTALAÇÃO	LI	Permite a instalação da atividade/empreendimento	Instalação/ Construção	• Aprova planos, programas e projetos • Medidas de prevenção, mitigação e compensação • Estabelece condicionantes ambientais • Validade: 3 a 6 anos

LICENÇA	SIGLA	DEFINIÇÃO	FASE	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
OPERAÇÃO	LO	Permite a operação da atividade/empreendimento	Operação	- Aprova ações de controle e monitoramento - Condicionantes para operação e desativação Validade: 5 a 10 anos
AMBIENTAL ÚNICA	LAU	Atesta viabilidade em uma única etapa (instalação, ampliação e operação)	Fase única (procedimento simplificado)	- Substitui LP + LI + LO - Aprova controle e monitoramento - Condicionantes para instalação, operação e desativação Validade: 5 a 10 anos
ADESÃO E COMPROMISSO	LAC	Licença mediante declaração de adesão aos requisitos preestabelecidos	Procedimento simplificado por adesão	- Empreendedor declara aderir aos requisitos - Requisitos já definidos pela autoridade - Para atividades de pequeno/médio porte e baixo/médio potencial poluidor Validade: 5 a 10 anos
LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA	LOC	Regulariza atividade que opera sem licença ambiental	Regularização	- Procedimento corretivo - Fixa condicionantes para conformidade - Pode extinguir punibilidade (se espontânea) Validade: 5 a 10 anos

LICENÇA	SIGLA	DEFINIÇÃO	FASE	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
LICENÇA AMBIENTAL ESPECIAL	LAE	Licença para empreendimentos estratégicos (definidos pelo Conselho de Governo)	Procedimento especial prioritário	• Para projetos de interesse nacional • Ainda que cause significativa degradação • Prazos diferenciados e prioritários • Estabelece condicionantes específicas • Validade: 5 a 10 anos

e) Indenização pelo Cancelamento da Licença Ambiental:

• A regra é a de que não é devida a indenização, "salvo quando a causa determinante do cancelamento puder ser imputada diretamente à Administração Pública Ambiental, quando, por exemplo, equivocar-se ao licenciar uma atividade que sabidamente, naquele momento, não deveria sê-lo, pois incompatível com o interesse público", consoante Frederico Amado.

• Sendo assim, é possível que o cancelamento ou anulação da licença ambiental gere indenização ao beneficiário da licença. Exemplo: órgão ambiental se equivoca quanto à área objeto do licenciamento e concede a licença. Com isso, o empreendedor começa a executar a obra até que a fiscalização constata o equívoco na concessão da licença. Neste caso, a licença pode ser anulada e o beneficiário da licença pode se ressarcir dos prejuízos.

• Ainda que a licença seja concedida de forma ilegal, os prejuízos causados pelo beneficiário da licença ao meio ambiente devem por ele ser reparados. Com efeito, a concessão ilegal da licença por erro do órgão ambiental não configura fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil, pois, no Direito Ambiental, adota-se a **teoria do risco integral** (Info 671 do STJ).

- **Passados vários anos da concessão de licença ambiental ilegal, é possível sua anulação?** SIM. A questão aqui é saber se há um prazo decadencial para a Administração Pública anular a licença ambiental. Neste caso, não se aplica o prazo decadencial a seguir:

Lei n. 9.784/99. Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

- Com efeito, o meio ambiente é bem imprescritível e inexistente direito adquirido a poluir. Sendo assim, se é possível cancelar e suspender uma licença legalmente concedida a qualquer tempo, é possível extinguir uma licença ilegal.

f) Audiência Pública:

MODALIDADE	APLICAÇÃO	QUEM DECIDE	PRAZOS/ REQUISITOS	OBS.
Audiência Pública Art. 39, IV + Art. 40	Obrigatória nos processos com EIA, antes da emissão da LP	Obrigações legal (pelo menos 1)	EIA e RIMA disponíveis com mínimo 45 dias de antecedência	Regra geral: 1 audiência. Mais de uma exige motivação específica
Consulta Pública Art. 39, I + Art. 41	Todas as modalidades de licenciamento, quando couber	Autoridade licenciadora (a seu critério)	Não suspende prazos no processo Mínimo 15 dias / Máximo 60 dias	Não suspende prazos; corre simultaneamente ao processo
Tomada de Subsídios Técnicos Art. 39, II	Coleta de informações técnicas para instruir o processo	Autoridade licenciadora	-	Caráter técnico, não necessariamente público
Reunião Participativa Art. 39, III	Participação da comunidade de forma mais direta	Autoridade licenciadora	-	Pode ser usada para preparar ou complementar audiência pública

- O resultado da audiência pública não vincula o órgão ambiental licenciador.

Todavia, o órgão licenciador precisa justificar o afastamento do resultado da audiência pública.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 613 do STJ:** Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental.
- **Súmula n. 618 do STJ:** A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
- **Súmula n. 623 do STJ:** As obrigações ambientais possuem natureza *propter rem*, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
- **Súmula n. 629 do STJ:** Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

✓ CONSTITUCIONAL	✗ INCONSTITUCIONAL
Licenciamento simplificado estadual para atividades de baixo e médio potencial poluidor , desde que não esvazie a proteção ambiental. (ADI 5.014/BA – Info 1116)	Delegação genérica por lei estadual aos municípios do licenciamento em zona costeira ou autorização de supressão de vegetação da Mata Atlântica em desacordo com normas federais. (ADI 7.007/BA – Info 1171)
Licenciamento municipal para atividades ou empreendimentos com impacto ambiental de âmbito estritamente local. (ADI 2142/CE – Info 1060)	Dispensa do licenciamento por norma estadual para atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental — viola o art. 24, VI, e o art. 225, § 1º, IV, da CF/88. (ADI 4529/MT – Info 1076)
	Concessão automática de licença ambiental para empresas de risco médio — o licenciamento não pode ser suprimido nem esvaziado, salvo se substituído por instrumento de igual ou maior proteção. (ADI 6808/DF – Info 1052)

✓ CONSTITUCIONAL	✗ INCONSTITUCIONAL
	Licenciamento estadual mais simplificado que flexibiliza exigência legal para atividade potencialmente poluidora, reduzindo o nível de proteção. (ADI 6672/RR – Info 1029)
	Norma estadual que regulamenta garimpo: define conceitos, delimita áreas e autoriza uso de mercúrio — invasão da competência legislativa da União. (ADI 6672/RR – Info 1029)
	Dispensa ou simplificação do licenciamento para lavra a céu aberto por lei estadual — invade competência da União para normas gerais (art. 24, §§ 1º e 2º, CF) e viola o princípio da prevenção (art. 225, caput). (ADI 6650/SC – Info 1014)
	Submissão do RIMA à Assembleia Legislativa (comissão permanente) — a concessão de licença é ato do poder de polícia, exclusivo do Poder Executivo. (ADI 1505/ES)

• Mesmo tendo havido a concessão de licença ambiental – que se mostrou equivocada – isso não é causa excludente da responsabilidade do proprietário do estabelecimento. Aplica-se teoria do risco integral, sem possibilidade de alegação de excludentes. Precedente: REsp 1612887-PR, julgado em 28/04/2020 (Info 671).

• Compete ao órgão licenciador fixar o *quantum* da compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório - EIA/RIMA. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente

ecologicamente garantido em sua higidez. Inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento", no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da função de percentual sobre os custos do empreendimento. Ação parcialmente procedente. Precedente: ADI 3378/DF.

- A inclusão de determinada função administrativa no âmbito da competência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu domínio, por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das três entidades federativas: donde, a previsão, no parágrafo único do art. 23 da CF, de lei complementar que fixe normas de cooperação (v. sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos, a L. 3.924/61), cuja edição, porém, é da competência da União e, de qualquer modo, não abrange o poder de demitirem-se a União ou os Estados dos encargos constitucionais de proteção dos bens de valor arqueológico para descarregá-los ilimitadamente sobre os municípios. Com efeito, é um equívoco confundir o dever de proteger o meio ambiente com a obrigatoriedade da concomitância de ações, pois isso muito mais atrapalha do que ajuda. Precedente: ADI 2.544/RS.